

## הכנסת העשרים וחמש

יוזם : חבר הכנסת רם בן ברק

פ/1213/25

הצעת חוק תמיכה במימון פעילות ארגון נכי צה"ל ובתי הלוחם ובארגון נפגעי פעולות האיבה, התשפ"ג –  
2023

הגדרות

1. בחוק זה –

"ארגון נכי צה"ל" – ארגון שהוכרז על ידי שר הביטחון כארגון יציג של נכי צה"ל;

"ארגון נפגעי פעולות איבה" – ארגון שהוכרז על ידי שר הרווחה והביטחון החברתי כארגון יציג של נפגעי פעולות האיבה;

"הארגונים" – ארגון נכי צה"ל וארגון נפגעי פעולות איבה;

"בתי הלוחם של ארגון נכי צה"ל" – מרכזי שיקום, ספורט, תרבות וחברה ייעודיים לנכי צה"ל, המצויים בבעלות הארגון, ומסייעים להליך השיקום של נכי צה"ל ובני משפחותיהם, לרבות באמצעות טיפולי פיזיותרפיה והידרותרפיה בבריכות ומכוני כושר ייחודיים ומתקדמים;

"פעילות ארגון נפגעי פעולות איבה" – פעילות הארגון בנוגע לכל תחומי חייהם ורווחתם של נפגעי פעולות האיבה ובני משפחותיהם לרבות סיוע סוציאלי לחברי הארגון, מתן מלגות, תלושי מזון לנזקקים, סיוע בסידור ביטוח סיעודי וביטוחי חיים, ארגון אירועי תרבות ופנאי, הפקת טקס יום הזיכרון הממלכתי לזכר נפגעי פעולות האיבה בהר הרצל וייצוג נפגעי האיבה בוועדות הכנסת השונות;

"התקציב הממוצע" – התקציב הממוצע של ארגון נכי צה"ל וארגון נפגעי פעולות האיבה, לפי העניין, בהתאם לדוחות הכספיים שלהם בשנים 2014 עד 2019;

"השרים" – שר הביטחון ושר הרווחה והביטחון החברתי.

- תמיכה במימון פעילות הארגון 2. (א) תמיכת אוצר המדינה בפעילות ארגון נכי צה"ל, ובכלל זה בפעילות ובאחזקה של בתי הלוחם, מחוזות הארגון ומטה הארגון, וכן תמיכה בפעילות הארגון היציג של נפגעי פעולות האיבה והמטה המרכזי שלו תהיה בשיעור שלא יפחת משבעים אחוז מהתקציב הממוצע של כל ארגון לפי העניין.
- (ב) תמיכת אוצר המדינה תהיה על פי תקציב שנתי שיוקצה לכך בתכנית נפרדת בסעיף תקציב משרד הביטחון ובסעיף תקציב משרד הרווחה והביטחון החברתי, לפי העניין, בחוק התקציב השנתי; לעניין זה, "תכנית" ו"סעיף תקציב" – כהגדרתם בחוק תקציב שנתי, כמשמעותו בחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985.<sup>1</sup>
- (ג) תמיכת אוצר המדינה תועבר לארגונים בתחילת כל שנת כספים, בכפוף לחובת הדיווח כאמור בסעיף 7.
- (ד) שאר התקציב ממנו תמומן פעילות הארגונים יורכב, בין היתר, מדמי החבר של חברי הארגונים, תמיכת מוסדות וקרנות, ארגונים לאומיים וציבוריים, עיזבונות, ותרומות של אנשים פרטיים.
- הצמדה למדד 3. סכום התקציב הממוצע יתעדכן אחת לחמש שנים ב-1 בינואר של כל שנה חמישית (להלן – יום העדכון) לפי שיעור עליית מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, ויעוגל לשקל החדש השלם הקרוב; השר יפרסם ברשומות הודעה על הסכום המעודכן.
- פטור ממסים 4. (א) דין הארגונים כדין המדינה לעניין תשלום מסים.
- (ב) על אף האמור בכל דין, כל עסקה של הארגונים וכל נכסיהם פטורים מכל אגרה, ארנונה או תשלום חובה אחר המשתלמים למדינה או לרשויות המקומיות.
- תרומות ייעודיות לנכי צה"ל ולנכי פעולות האיבה 5. המדינה או גוף הקשור בהסכם עם המדינה ומוסדותיה המגייס תרומות לטובת נכי צה"ל או לטובת נפגעי פעולות איבה, יעביר חלק מהתרומות, כפי שיקבעו השרים, לארגון נכי צה"ל ולארגון נפגעי פעולות איבה, לפי העניין.
- ביצוע ותקנות 6. השרים ממונים על ביצוע חוק זה והם רשאים להתקין תקנות לביצועו.
- חובת דיווח 7. הארגונים יכינו דין וחשבון שנתי על פעולותיהם בנוגע לשימוש שנעשה בכספי התמיכה לרבות עלויות האחזקה של בתי הלוחם, ויגישו אותו לשרים, אחת לשנה בתחילת כל שנת כספים לגבי השנה שקדמה לה.

<sup>1</sup> ס"ח התשמ"ה, עמ' 60.

## דברי הסבר

ארגון נכי צה"ל מאוגד כעמותה ללא מטרת רווח (להלן – הארגון) ומשמש כארגון היציג של נכי צה"ל מכוח אכרזה על פי חוק הנכים (תגמולים ושיקום), התשי"ט–1959, מיום 3.9.1965, שפורסמה בילקוט הפרסומים.

הארגון הוא ארגון ייחודי שחבריו לא בחרו להצטרף אליו. חברי הארגון הם חיילי העם שלמעשה מעולם לא השתחררו מצה"ל, והם נושאים בגופם ובנפשם את מחיר הקמת המדינה וביטחונה. בנכותם ציוו לכל העם את חייו. כיום מונה הארגון 49,037 חברים.

מדינת ישראל וממשלותיה לדורותיהן, החל מראש הממשלה הראשון דוד בן גוריון, הכירו בחוב המוסרי והערכי של עם ישראל לנכי צה"ל הקיימים והעתידיים. דוד בן גוריון אמר (דברי הכנסת 2 (תש"ט) 1572):

"מלחמת החירות של צבא הגנה לישראל לא הייתה כולה זרועה נחת, ניצחונות וכיבושים. היה גם צד שני למטבע. שולם מחיר יקר. נפלו מאות ואלפים מתפארת הנוער שלנו. אך החללים הם רק חלק מהאבדות. רבים נשארו, לשמחתנו, בחיים, אך גם הם שילמו מחיר יקר – אבר מן החי. הערב אני מגיש לכם, בשם הממשלה, חוק על החוב. נכון יותר – על חלק מהחוב שאנו חייבים לאלה שבגופם עזרו לשחרור האומה והמולדת."

היטיב לתאר זאת גם המשורר חיים חפר בשירו "החוב" שנכתב במלאות 40 שנה להקמת מדינת ישראל:

"על כסאות גלגלים, מאחורי כלב נחיה ומקל לבן ומגשש. כך חוזרים אלינו בנינו מן המלחמות והאש, כך הם חוזרים אלינו, נושאי צלקות ורסיסים, קטועי רגל ויד. כאשר המרחק בינם ובין המוות, היה לא פעם סנטימטר אחד. כך הם חוזרים אלינו, עמוסים עד סוף ימיהם את הפצע והמכאוב ואנחנו – בעלי החוב..."

במרוצת השנים השכילו להבין במדינת ישראל ובעולם כולו, כי הליך השיקום של פצועי המלחמות לא מסתיים כאשר משתחרר החייל מבית החולים. הליך השיקום הוא הליך קשה ומורכב המלווה את הנכה ומשפחתו עד יומו האחרון. שיקום נכה כראוי וכהלכה מחייב החזרתם של הנכים במהירות וככל הניתן למעגל החיים התקין, בשים לב למגבלות הפיזיות והנפשיות המצולקות בגופם ובנפשם. כדי להגשים מטרה נעלה זו יש להקים מערכת שיקומית ראויה הכוללת מענה רפואי, נפשי וחברתי שלם, שבאמצעותו ניתן יהיה לומר שהמדינה השיבה, ולו במקצת, את החוב של העם לפצועיו.

הארגון הוקם על ידי פצועי מלחמת השחרור בסיומה של המלחמה, במטרה למלא את חובת המדינה כלפי הנכים בשיקומם והחזרתם למעגל החיים המלא והתקין.

לשם כך הקים הארגון, בעיקר מכספי הנכים, מחוזות ובתי לוחם בכל רחבי ישראל. אין ספק שללא גופים אלה, שיקומם של נכי צה"ל היה פגום באופן משמעותי ביותר. הנה כי כן, נכי צה"ל והארגון נטלו את גורלם בידם והקימו גופים ומוסדות בעלות של מאות מיליוני שקלים חדשים, שעל דעת רבים ובכללם מומחים מחוץ לארץ, תורמים תרומה מכרעת לשיקומם של נכי צה"ל באופן שאין לו תקדים בעולם. מעמסה זו שנשאו הנכים על שכמם, החליפה למעשה, את תפקיד מוסדות המדינה ובראשם משרד הביטחון בסיוע לשיקומם של נכי צה"ל. יש להניח שללא המערכת השיקומית המופלאה שהעמיד ארגון נכי צה"ל לנכים הנטל הכספי והחברתי שהיה מושת על המדינה היה כבד ביותר.

כך למשל, מחוזות הארגון מלווים את נכי צה"ל במאבקהם היומיומיים - הבריאותיים, השיקומיים, הכלכליים והחברתיים ובכלל זה אל מול הביורוקרטיה המתישה לעיתים, של מוסדות המדינה ובמיוחד אגף השיקום במשרד הביטחון.

הארגון הקים חמישה בתי לוחם (בתל אביב, ירושלים, חיפה, באר שבע ובית לוחם באשדוד הנמצא בשלבי הקמה מתקדמים). בתי הלוחם מהווים מרכזים מהמדרגה הראשונה, של שיקום, ספורט, תרבות וחברה לנכי צה"ל ובני משפחותיהם.

הארגון השקיע בבתי הלוחם מאות מיליוני שקלים, בהקמתם, בתפעולם וברכישת הציוד המתקדם ביותר בעולם המתאים לנכי צה"ל. סכומים אלה הושקעו ומושקעים על ידי הארגון, מכספי חבריו הנכים ומתרומות ייעודיות המגויסות מרחבי העולם במאמץ אדיר.

ללא מעטפת שיקומית זו שהארגון מספק לנכי צה"ל באמצעות מחוזותיו ובתי הלוחם, אין כל ספק שאלפי נכים היו מצויים מחוץ למעגל העבודה ללא חיי משפחה מלאים ונושאים מומים נפשיים וחברתיים קשים. במצב דברים זה, המדינה הייתה מחויבת לשאת בעול זה ואז ספק אם גם בעלויות ניכרות, הייתה מצליחה להגיע לתוצאות הפנטסטיות שהגיעו הארגון ומוסדותיו בשיקום הנכים, בין היתר, מכיוון שהניסיון מלמד שנכים יודעים ומבינים טוב מאחרים בשיקום נכים.

תקציב הארגון עומד על סך של כ-150 מיליון ש"ח. מירב תקציב הארגון (מעל 80%) נשען על הכנסות מדמי חבר של נכי צה"ל ותרומות של יהודי התפוצות וישראל. רק כ-16% מתקציב הארגון ממומן על ידי המדינה באמצעות כספי תמיכות.

הארגון גאה בכך שהצליח להקים באמצעיו שלו את בתי הלוחם, המהווים למעשה את הבית הלאומי של נכי צה"ל, ולתפעלם בתקציב מצומצם יחסית ובאופן מיטבי עבור נכי צה"ל. אין ספק שבתי הלוחם הפכו לזרוע השיקומית האמתית של מדינת ישראל בשיקום נכי צה"ל.

בשנים האחרונות על רקע התבגרותם של נכים רבים, התיישנות המבנים והתייקרות אחזקתם, קיימת עלייה תלולה בהוצאות הדרושות לשיקומם של נכי צה"ל ובה בעת ישנה ירידה דרמטית בהיקף התרומות (ועוד יותר בתקופת הקורונה). לפיכך, נדרשת מדינת ישראל למלא את תפקידה וחובה באופן ראוי ולשאת במירב העלויות הכרוכות בשיקומם הראוי של נכי צה"ל, תוך השוואת מעמדם של בתי הלוחם למעמדם של מוסדות דומים ובכללם יד ושם, מוזיאונים, מוסדות חינוך שאינם בבעלות המדינה, ישיבות הסדר שונות, ועוד.

ארגון נפגעי פעולות האיבה (להלן – הארגון) הינו עמותה ללא מטרת רווח ומשמש כארגון היציג של נכי פעולות האיבה בישראל מאז הוכרז בשנת 1998 ע"י שר העבודה והרווחה דאז, אלי ישי, כארגון היציג לטיפול בנפגעי פעולות איבה וזאת מכוח הוראת סעיף 4א לחוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה, התש"ל-1970 [להלן – חוק התגמולים]. מטרת הארגון על פי חוק הינה שיפור תנאיהם ורווחתם של כל הזכאים לתגמולי איבה והוא מייצג את המספר הגדול ביותר של זכאים, נפגעי איבה ובני משפחותיהם.

בארגון חברים כיום מעל ל-3,000 חברים כמו כן, הארגון מסייע לכל נפגע פעולות איבה באשר הוא המבקש סיוע, ללא קשר לשאלת חברותו בארגון. ארגון נפגעי פעולות איבה הוא הארגון היחיד המאגד בתוכו, על פי חוק, את כל הסקטורים: נכי פעולות איבה, כולל קטינים, אלמנות, יתומים והורים שכולים. הארגון מייצג גם כ-300 נפגעי פעולות איבה שהינם קטינים עד גיל 18.

הארגון מעניק לנפגעי פעולות איבה, ללא קשר לחברותם בארגון, ביטוח חיים קבוצתי, ביטוח בריאות, ביטוח סיעודי (כולל בן או בת זוג) וייעוץ משפטי ראשוני. פעילותו הענפה של הארגון כוללת: סיוע משפטי,

סיוע סוציאלי, הלוואות לחברי הארגון, מתן מלגות להשכלה גבוהה, וכן פרויקטים רבים כגון : אירועי חנוכה ופורים, ימי כיף, ימי בריאות, אירוע בר ובת מצווה, סדנאות העשרה ופנאי, קורסי מחשבים ועוד. הארגון מלווה, יחד עם המוסד לביטוח לאומי ומרכז ההסברה, את אירועי יום הזיכרון ממלכתי לזכר חללי פעולות איבה בהר הרצל ובערים השונות בהן נערכים אירועי זיכרון ממלכתיים. הארגון מלווה יחד עם ארגון נכי צה"ל ומשרד ראש הממשלה, את אירועי יום ההוקרה לנכי צה"ל ונכי פעולות איבה.

ארגון נפגעי פעולות איבה רשאי על פי צו הגנת הפרטיות (קביעת גופים ציבוריים), התשמ"ו-1986, לקבל מידע מהמוסד לביטוח לאומי באשר לחברי הארגון, והוא משמש כמייצג אוכלוסיית נפגעי פעולות האיבה לכל דבר ועניין אל מול גופי הממשלה השונים.

תקציב הארגון עומד על סך של כ-5 מיליון שקלים חדשים, כאשר רובו קבוע ונשען על הכנסות מדמי חבר הנגבים באופן זהה לגבייתם בארגונים המקבילים במשרד הביטחון (ארגון נכי צה"ל, ארגון יד לבנים וארגון אלמנות ויתומי צה"ל). נוכח התבגרותם של נכי איבה רבים והתייקרות השירותים בעקבות יוקר המחיה המתגבר, מוצע כי אוצר המדינה יקצה מדי שנה לארגון סך של לפחות 70% מהתקציב הממוצע של הארגון.

להצעת החוק אין השפעה על תקנים והיבט מנהלי במשרדי הממשלה.

הצעת חוק דומה בעיקרה הונחה על שולחן הכנסת העשרים ושלוש על ידי חבר הכנסת עוזי דיין (פ/23/2008).

הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חבר הכנסת רם בן ברק וקבוצת חברי הכנסת (פ/24/3004), על ידי חבר הכנסת אופיר כץ (פ/24/3281) ועל ידי חברת הכנסת אורלי לוי אבקסיס (פ/24/3484).

-----  
הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים  
והונחה על שולחן הכנסת ביום  
ט' בטבת התשפ"ג (02.01.2023)